EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Autorizo,
Em 19/03/2020.
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado do MS

O **GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, Reinaldo Azambuja Silva, por intermédio dos Procuradores do Estado que esta subscrevem[1], com fulcro no artigo 103, V c/c o artigo 102 "a" e "p" da Constituição Federal e nas disposições da Lei n. 9.868/99, vem à honrosa presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face do artigo 11, §6º da Lei Complementar n. 87/96 (DOU de 16.09.1996), incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar n. 102/00 (DOU de 12.07.2000), que instituiu uma partilha heterônoma de receitas tributárias, conforme os fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

[1] Dispensados da juntada de instrumento de mandato conforme decidiu o STF na ADI-ED 2728, rel. Min. Marco Aurélio.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

1 - DOS FATOS

A Lei Complementar nº 102/00, atacada nesta ação, tem o seguinte teor:

> *LEI COMPLEMENTAR Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.*
>
> *Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que "dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências".*
>
> *O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:*
>
> *Art. 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:*
>
> *"Art. 11. .....*
>
> *....."*
>
> *"III - .....*
>
> *....."*
>
> *"§ 6º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador."(AC)*

Todavia, como será demonstrado a seguir, a referida lei complementar federal, ao instituir uma regra de partilha heterônoma de receitas tributárias, violou os limites da delegação legislativa prevista no artigo 155, § 2º, XII, "d" da Constituição Federal, bem como impôs uma ruptura no pacto federativo ao destinar o fruto de arrecadação de uma unidade política autônoma para outra, sem qualquer previsão na Magna Carta, em violação às regras previstas nos artigos 157 *usque* 162 da Constituição Federal.

2 - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O Estado brasileiro optou por adotar a forma federativa, conferindo autonomia administrativa, política, normativa e financeira às unidades da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O constituinte originário outorgou às unidades integrantes da Federação a possibilidade de editar comandos normativos sobre assuntos de sua competência, com vistas a efetivar a autonomia antes assegurada.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Na seara tributária, o constituinte de 1988 adotou forma minuciosa e exaustiva de discriminação de competências, incumbindo ao legislador ordinário federal, mediante lei complementar, editar normas gerais de direito tributário (sobretudo quanto à gênese da regra matriz tributária), dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e regulamentar as limitações constitucionais ao poder tributante, no entanto, não lhe foi delegada a possibilidade de dispor sobre partilha de receitas.

É que a Constituição Republicana em seu artigo 155 e seguintes dispôs sobre os impostos dos Estados e do Distrito Federal:

> *Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:*
> *I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;*
> *II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;*
> *III - propriedade de veículos automotores.*

Aqui nos interessa somente a exação incidente sobre a prestação de serviços de comunicação prevista no inciso II, do art. 155, cuja hipótese de incidência da obrigação tributária (regra matriz) e pressuposto espacial encontram-se regulamentados pela Lei Complementar nº 87/96 ante o expresso permissivo constitucional (art. 155, § 2º, XII, "d" da CRFB):

> *Art. 155. (...)*
>
> *§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:*
> *XII -**cabe à lei complementar:***
>
> ***d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;***

Assim, o Poder Constituinte delegou ao legislador infraconstitucional a competência para definir, tão somente, o estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços.

Contudo, **o legislador infraconstitucional violou os limites da delegação concedida pelo Poder Constituinte e prevista no artigo 155, § 2º, XII, "d" da CRFB, ao criar uma regra de repartição de receitas tributárias (ICMS sobre prestação de serviços de comunicação) por intermédio de lei complementar (artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96) quando esta repartição somente poderia ter sido criada mediante edição de emenda**

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

constitucional[2]. Assim, o citado §6º do artigo 11 da lei Kandir padece de claras inconstitucionalidades material e formal na medida em que institui uma regra de repartição de receitas tributárias não prevista na Constituição Federal e não delegada ao legislador ordinário pelo Constituinte.

Evidentemente que a inconstitucionalidade existente sobre o marco normativo da exação incidente sobre os serviços de telecomunicação via satélite proporciona não somente uma incerteza quanto ao sujeito ativo tributário, mas uma vulneração ao pacto federativo ao colocar, em lados opostos, diversos Estados-membros que divergem sobre a legalidade de uma regra de partilha de receitas tributárias, cujo fato gerador ocorre em um Estado da Federação e o produto é repartido com outras unidades federativas.

Ademais, é certo que não é toda a Lei Complementar nº 87/96 que padece do vício de inconstitucionalidade, estando a pecha adstrita à regra que instituiu uma indevida e heterônoma repartição de receitas.

No caso, a delegação legislativa descrita pelo artigo 155, § 2º, XII, "d", da CRFB, foi integralmente cumprida pelos artigos 11 e 12 da Lei Complementar nº 87/96, que dispõem sobre os critérios hipotéticos e consequenciais da obrigação tributária incidente sobre a prestação onerosa de serviço de comunicação:

> ***Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:***
> ...
> *III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:*
> *a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção;*
> *b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;*
> *c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os efeitos do inciso XIII do art. 12;*
> ***c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite;***
> *d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;*
>
> *Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:*

[2] A recente emenda constitucional nº 87/2015 que incluiu o artigo 99 do ADCT dispondo sobre a partilha da arrecadação do ICMS sobre *e-commerce* (exação incidente sobre bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado) somente vem a ratificar a inconstitucionalidade do artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96, isto porque, a partilha de rendas sobre o comércio não presencial somente foi possível após um longo e tortuoso processo legislativo que culminou na sua inclusão à Lei Fundamental seguindo todos os procedimentos exigidos para a edição de uma emenda constitucional (art. 60 da CRFB). Contudo, a partilha sobre arrecadação incidente sobre a prestação de serviços de comunicação via satélite, foi incluída em nosso ordenamento jurídico sem a observância deste procedimento formal e por meio de veículo normativo absolutamente impróprio.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

> *VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;*

Portanto, de acordo com as regras acima transcritas, podemos concluir que o tributo incidente sobre os serviços de comunicação foi adequadamente regulamentado pela legislação infraconstitucional nos limites da expressa autorização do Constituinte, inclusive com a correta definição da regra matriz da exação.

Nesses termos, como o local da prestação do serviço para efeitos tributários é o da efetiva prestação dos serviços de comunicação, e, como estes são realizados no domicílio do tomador do serviço (e não do prestador dos serviços), efetivamente, o fato gerador ocorre no Estado de Mato Grosso do Sul, sendo este o sujeito ativo da obrigação tributária.

Inclusive, quanto ao critério espacial da regra matriz tributária, o STJ já pacificou entendimento de que o tomador do serviço é o usuário devidamente habilitado para receber o sinal via satélite, vale dizer, o fato gerador se aperfeiçoa no território do Estado em que o usuário está localizado[3].

Assim, não pairam dúvidas de que a prestação de serviços de comunicação se aperfeiçoa inteiramente no território do Estado em que o usuário está localizado (domicílio do tomador), cabendo à pessoa política de direito público interno, correspondente a esta fração territorial, a capacidade ativa tributária para instituir e cobrar **integralmente** a exação incidente sobre o serviço de comunicação via satélite.

Isso porque, a pessoa política de direito público interno onde está localizado o prestador dos serviços não possui capacidade tributária para instituir ou cobrar impostos cujo fato gerador ocorre em outra unidade federada.

Contudo, embora a Lei Complementar nº 87/96 tenha cumprido integralmente o seu propósito de regulamentar *"o estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços"*, nos termos da delegação

---

[3] DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TELEVISÃO VIA SATÉLITE DTH. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO. COBRANÇA DO SERVIÇO E, APÓS A LC 102/2000, ESTABELECIMENTO DO TOMADOR.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.
2. O serviço de TV via satélite DTH é considerado serviço de telecomunicação, seja do ponto de vista material, disponibilização de modo oneroso, de meios (ou canais) necessários à comunicação à distância seja por expressa disposição legal, artigos 60 e 170 da Lei 9.472/97 e Resolução nº 220/2000, o que implica na incidência de ICMS.
3. Por se tratar de atividade meramente preparatória à comunicação, não incide ICMS no valor pago a título de adesão ao serviço.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(REsp 677.108/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 01/12/2008)

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

constitucional descrita pelo artigo 155, § 2º, XII, "d" da CRFB, extrapolou os limites do permissivo constitucional ao instituir uma regra de repartição de receitas tributárias entre unidades federadas de igual categoria – dimensão horizontal não prevista pelos artigos 157 a 162 da Constituição Federal.

No caso, os Estados da Federação onde estão localizados os prestadores de serviços de distribuição de sinais de televisão e áudio por assinatura via satélite (DTH) recebem a metade do valor arrecadado a título de ICMS com supedâneo unicamente no artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96[4], muito embora o fato gerador do tributo tenha ocorrido inteiramente em outra unidade da federação.

> *Art.11 (...)*
> *§6º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos,* ***o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador.***

Embora a lei estabeleça que o valor do imposto auferido será recolhido para as unidades federadas onde estiverem localizados o prestador e o tomador, é certo que todos os elementos do fato gerador da exação tributária sobre serviços de comunicação ocorrem no território do tomador, vale dizer, como o surgimento da obrigação tributária se dá integralmente na unidade federada do tomador, a regra prevista no artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96 **impõe propriamente uma partilha de receitas entre Estados Federados de recursos oriundos de serviços ocorridos em outras unidades.**

Assim, a norma prevista no artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96 padece de vício de inconstitucionalidade na medida em que introduziu uma norma de direito financeiro que assegura a partilha de receitas tributárias, sobrepujando os limites da delegação legislativa descrita pelo artigo 155, § 2º, XII, "d" da Constituição Federal, que autorizava o legislador ordinário, tão somente, a definir as balizas da regra matriz da norma tributária e não a introduzir regra de direito financeiro sobre partilha da receita tributária arrecadada.

Além dessa inconstitucionalidade, a regra prevista no artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96 ainda impõe uma ruptura no pacto federativo ao destinar o fruto de arrecadação de uma unidade política autônoma para outra, sem qualquer previsão na Magna Carta que autorize ou determine tal repartição.

[4] Parágrafo que foi incluído pela Lei Complementar nº 102, de 11.7.2000.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Nesse sentido, basta uma simples leitura dos artigos 157 usque 162 da Constituição Federal que dispõem especificamente sobre a repartição das receitas tributárias para se chegar à seguinte conclusão:

1. **Inexiste previsão constitucional de repartição das receitas tributárias sobre serviços de comunicação entre os Estados Federados;**

2. **Não existe qualquer previsão constitucional de repartição das receitas tributárias de forma horizontal,** isto é, a sistemática prevista na Carta para a repartição de receitas tributárias é sempre realizada de forma vertical do ente central para as unidades autônomas (da União para os Estados e dos Estados para os Municípios)[5].

Evidente que o Estado Federado onde está localizado o prestador dos serviços, ao se apropriar de parte da arrecadação de ICMS sobre serviços de comunicação na modalidade via satélite, cujo fato gerador tenha ocorrido unicamente no território do Estado onde está localizado o tomador/consumidor, acabou por **interferir indevidamente no sistema constitucional de repartição de rendas, e, o fez, unicamente, porque o artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96 permitiu inapropriadamente.**

Assim, fica evidente que o disposto no artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96 institui uma verdadeira norma de direito financeiro sobre repartição de receitas totalmente alheia à vontade do Constituinte, pois implementa tão somente a obrigação de distribuição do produto da arrecadação tributária e não uma competência tributária.

Vale ressaltar a diferença existente entre a exação sobre serviços de comunicação (artigo 155, II, segunda parte da CRFB); e aquela relativa à circulação interestadual de mercadorias prevista no artigo 155, II, primeira parte, da CF, uma vez que, tratando-se de ICMS, na modalidade serviços de comunicação via satélite, o fato gerador da obrigação ocorre integralmente no estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço.

Por outro lado, a exação decorrente da circulação de mercadorias interestadual prevista no artigo 155, II, primeira parte, da CF, introduz uma competência concorrente tributária quando o destinatário for considerado contribuinte do ICMS já que o imposto deverá ser recolhido em duas etapas (uma no Estado de saída e outra no Estado de destino).

No entanto, no regime de apuração do ICMS sobre serviços de comunicação na modalidade via satélite (DTH) inexiste o fracionamento das operações entre Estado produtor e consumidor com a consequente atribuição de competências tributárias para ambas unidades federadas disporem sobre o tributo. Como já explicitado anteriormente, o fato gerador da

[5] Ricardo Lobo Torres, lembra que a repartição constitucional de receitas tributárias configura "instrumento financeiro, e não tributário, que cria para os entes políticos menores o direito a uma parcela da arrecadação do ente maior" (Torres, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 366.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

obrigação imponível ocorre inteiramente no estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, sendo o Estado sede da empresa prestadora de serviços tão somente participe da arrecadação, por força do inconstitucional artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96.

Destarte, resta amplamente demonstrada a inconstitucionalidade material do artigo 11, §6º da Lei Complementar n. 87/96, incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar n. 102/00, que, ao instituir uma partilha heterônoma de receitas tributárias, violou os limites da delegação legislativa prevista no artigo 155, § 2º, XII, "d", da Constituição Federal, bem como impôs uma ruptura no pacto federativo ao destinar o fruto de arrecadação de uma unidade política autônoma para outra, sem qualquer previsão na Magna Carta – em violação às regras previstas nos artigos 157 *usque* 162 da Constituição Federal.

3 - DA MEDIDA CAUTELAR

A verossimilhança da tese de inconstitucionalidade do artigo 11, §6º, da Lei Complementar n. 87/96 incluído pelo artigo 1º, da Lei Complementar n. 102/00, decorre do quanto exposto no item "2" desta petição.

Por outro lado, o inevitável lapso temporal que decorrerá até o julgamento do mérito desta ação, mesmo sendo a sua duração razoável e célere a sua tramitação, acarretará lesão grave e irreparável às finanças dos Estados, na medida em que continuarão sendo obrigados a partilharem indevidamente suas escassas fontes de receitas com outras unidades federadas.

Nesse ponto, **a título de exemplificação** é importante ressaltar que **no Estado de Mato Grosso do Sul** existem créditos constituídos relacionados à matéria objeto da presente lide em valores superiores a quarenta milhões de reais[6], isto, sem considerar os créditos em fase de constituição e/ou pendentes de contencioso administrativo[7].

Também, há de se ressaltar que somente no ano fiscal de 2018, a empresa VIVO S.A. (sucessora da empresa GVT S.A.) recolheu aos cofres sul-mato-grossense o equivalente a R$1.443.146,79 e a empresa SKY S.A. recolheu outros R$8.585.280,88. Ressalta-se que a arrecadação total de ICMS do Estado sobre os serviços de distribuição de sinais de televisão e áudio por assinatura via satélite (DTH) foi de R$10.028.427,70 (demonstrativo no Anexo I), dos

[6] Constam do sistema de dívida ativa da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso do Sul as seguintes CDA's: 1459/2014, 1461/2014, 1668/2014 e 788/2015, cujos valores atualizados em 26/11/2015, equivalem a R$42.435.880,89.

[7] No caso, os créditos constituídos citados referem-se, tão somente, à empresa Sky Brasil Serviços Ltda., uma vez que a operadora GVT, embora instalada no Estado desde o ano passado, ainda não possui qualquer débito lançado pela administração tributária.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0001-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0001-1B93-998A-FCD6.

quais outros 50% (equivalente a R$10.028.427,70) foram repassados para os Estados Federados onde estão localizadas as empresas prestadoras.

Isso significa que por conta do famigerado artigo 11, §6º, da Lei Complementar nº 87/96, uma vultosa quantia superior a dez milhões de reais deixou de ingressar nos cofres do Estado, o que equivale a uma perda mensal de arrecadação equivalente a R$835.702,30 somente no ano fiscal de 2018, tudo por conta de uma transversa repartição de receitas.

A relevância e transcendência da causa ficam ainda mais evidentes quando se vislumbra que este mercado de telecomunicações por assinatura via satélite (DTH) movimenta uma vultosa quantia anualmente, isto porque, a título de exemplificação, somente a empresa GVT S.A. recolheu em setembro de 2018 o equivalente a R$15.633.415,82 a título de ICMS para os vinte e dois Estados[8] onde atua, o que **equivale a um recolhimento anual próximo de duzentos milhões de reais em impostos, dos quais cinquenta por cento são inconstitucionalmente repassados para o Estado Federado onde está localizada a empresa prestadora** 15.633.415,82 a título de ICMS para os vinte e dois Estados[8] em que atua, o que **equivale a um recolhimento anual próximo de duzentos milhões de reais em impostos, dos quais cinquenta por cento são inconstitucionalmente repassados para o Estado Federado onde está localizada a empresa prestadora.**

Da mesma forma, a empresa Sky Ltda. recolheu em dezembro de 2014 o equivalente a R$69.228.925,11, a título de ICMS, para os vinte e seis Estados[9] onde atua, o que **equivale a um recolhimento anual superior a oitocentos e trinta milhões de reais em impostos, dos quais cinquenta por cento também foram irregularmente repartidos.**

Somando-se o valor dos impostos recolhidos pelas empresas GVT e SKY, no ano fiscal de 2014, para os vinte e seis Estados Federados que compartilham os seus dados fiscais, com a estimativa de recolhimento da Fazenda Paulista, chega-se a um **litígio tributário e federativo superior a meio bilhão de reais anuais**[10], conforme demonstrativos no Anexo II.

---

[8] No presente caso, há de se ressaltar que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não disponibiliza o valor arrecadado sobre a prestação de serviços de distribuição de sinais de televisão e áudio por assinatura via satélite (DTH), desta forma, levando-se em consideração que o Estado de São Paulo representa 1/3 do produto interno bruto brasileiro é possível estimar que a arrecadação paulista supere os trinta milhões de reais somente sobre a operadora GVT.

[9] No presente caso, há de se ressaltar que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não disponibiliza o valor arrecadado sobre a prestação de serviços de distribuição de sinais de televisão e áudio por assinatura via satélite (DTH), desta forma, levando-se em consideração que o Estado de São Paulo representa 1/3 do produto interno bruto brasileiro é possível estimar que a arrecadação paulista supere os duzentos e setenta milhões de reais somente sobre a operadora GVT.

[10] O presente cálculo engloba os cem milhões de reais em impostos recolhidos pela empresa GVT, os oitocentos e trinta milhões de reais em impostos recolhidos pela empresa SKY e a estimativa de recolhimento para a Fazenda de São Paulo (que não compartilha os seus dados com as outras unidades Federadas) equivalente a trezentos milhões de reais, chegando-se a uma arrecadação anual de todos os Estados e do Distrito Federal superior a um bilhão e duzentos milhões de reais, de modo que o artigo 11, §6º, da Lei Complementar nº 87/96, impõe uma repartição de receitas equivalente à metade do valor arrecadado.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Por isso, é imprescindível a concessão da medida cautelar liminarmente, a fim de se evitar que a demora natural do julgamento do mérito, com observância de todo o procedimento legal, notadamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, cause aos Estados **Federados** danos de ordem financeira de difícil ou incerta reparação, decorrente do recebimento por outra Unidade Federada das receitas tributárias **que lhe são pertencentes**.

Assim, estando presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, pugna-se que se conceda liminarmente a medida cautelar, suspendendo a vigência e eficácia, com efeitos *ex nunc*, do artigo 11, §6º da Lei Complementar nº 87/96 incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar n. 102/00 até o final julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade.

Subsidiariamente, caso não atendido o pedido nessa extensão, o que se admite apenas para argumentar, então que se defira a medida cautelar, por analogia, para o fim do disposto no § 1° do art. 12-F da Lei 9.868/99[11], visando à suspensão de todos os processos em curso no país (ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal) em que as operadoras questionam a titularidade do sujeito ativo do ICMS ora sob exame, até que advenha decisão dessa Corte acerca do assunto.

4 - DOS PEDIDOS

À vista do exposto, requer se digne Vossa Excelência de:

a) Conceder a medida cautelar, com efeitos *ex nunc*, a fim de suspender a vigência e eficácia do §6º do artigo 11, da Lei Complementar nº 87/96, incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 102/00, pelos fundamentos supramencionados, para o fim de garantir a cobrança integral do tributo pelos entes federados onde estão localizados os tomadores dos serviços de comunicação prestados via satélite, com base no artigo 155, § 2º, XII, "d", da Constituição Federal e artigos 11, III, c-1 e 12, VII, da Lei Complementar nº 87/96.

b) Notificar os órgãos ou autoridades das quais emanou a Lei Complementar nº 102/00, a saber, o Senhor Presidente da República e o Senhor Presidente do Congresso Nacional, para, querendo, apresentarem informações, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99;

c) Notificar o Senhor Advogado-Geral da União, para, querendo, defender a lei impugnada, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 103, § 3º, da CF c/c o art. 8º, da Lei 9.868/99;

d) Notificar o Senhor Procurador-Geral da República, para exarar parecer, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 103, § 1º, da CF c/c o art. 8º, da Lei 9.868/99;

[11] Art. 12-F (...) § 1° A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6

e) Ao final, julgar procedente o pedido deduzido na presente ação, para o fim de declarar, *ex tunc*, a inconstitucionalidade do artigo 11, §6º, da Lei Complementar n. 87/96, incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 102/00, pelos fundamentos aqui alinhavados, confirmando-se a liminar deferida em todos os seus termos.

Requer-se, enfim, com base no art. 236, § 1º, do CPC, que as intimações referentes a esta causa sejam feitas em nome do Procurador do Estado, Ulisses Schwarz Viana, OAB/MS 5.343, procedendo-se, inclusive, a anotação desta representação na capa do processo.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00.

Nesses termos, pede e aguarda deferimento.

Campo Grande/MS, 12 de março de 2020.

Reinaldo Azambuja Silva
Governador do Estado

FABIOLA MARQUETTI SANCHES RAHIM
Assinado de forma digital por FABIOLA MARQUETTI SANCHES RAHIM
Dados: 2020.03.09 10:47:43 -04'00'

Fabíola Marquetti Sanches Rahim
Procuradora-Geral do Estado
OAB/MS 10.828

Márcio André Batista de Arruda
Procurador-Geral Adjunto do Estado
OAB/MS 7.927

Ulisses Schwarz Viana
Procurador do Estado
OAB/MS 5.343

Renato Maia Pereira
Procurador do Estado

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Azambuja Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0091-1B93-998A-FCD6.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0091-1B93-998A-FCD6 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0091-1B93-998A-FCD6

Hash do Documento

897CAF9947D456EFE68AE991553AE5C527DF419EDBC4205B81E3E556A081D965

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2020 é(são) :

☑ Reinaldo Azambuja Silva (Signatário) - 286.339.381-20 em 18/03/2020 17:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital